



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1011 del 25/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 del 24/06/2026

PROPOSTA N. 1825 del 24/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DI GIORNO 29 GIUGNO 2026 E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER L'EVENTO ARTISTICO DENOMINATO "LAMEZIA TALENT" DEL 28 GIUGNO 2026 - CIG BC29088E82.-

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 2.02.2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa.

Considerato, infatti, che l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme riserva grande importanza alla festività patronale trattandosi di un evento in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza per festeggiare insieme questa importante ricorrenza e ritiene necessario concorrere all'organizzazione degli eventi, comprendendo anche nella celebrazione religiosa eventi di spettacolo di natura musicale e culturali da tenersi in luoghi e spazi cittadini.

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20/05/2026 e' stato dato indirizzo al dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale di Lamezia Terme per la programmazione e realizzazione delle Feste Patronali Lametina anno 2026, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione giorno 28.06.2026 su corso Numistrano di uno spettacolo denominato "Lamezia Talent 2026 Il Palco dei Talenti Calabresi" e un concerto musicale giorno 29.06.2026 sempre su corso Numistrano di Lamezia Terme in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi patroni della Città'.

Dato atto che a seguito della pubblicazione della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 143, si è proceduto ad effettuare una spedita indagine di mercato volte a verificare l'offerta artistica e la pronta disponibilità degli Operatori Economici del settore, nonché a valutare le proposte di realizzazione di spettacoli di varia natura per l'animazione del territorio comunale nell'estate lametina pervenute all'indirizzo di questo Ente

Rilevata la necessità di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto indicato.

Appurato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento alle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono mediante l'istituto dell'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Richiamato:

-l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che:

-il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è lo stesso Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme, ing. Pasqualino Nicotera.

Preso atto che all'esito dell'indagine di mercato condotta è stata considerata rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, sia economicamente che artisticamente, la proposta presentata dalla ditta GT Sound di Gianpietro Taverna con sede legale in Viale Provinciale Fraz. 97 , 87050 Bianchi (CS) P.I. 03439720784, che prevede quanto segue:

-l'organizzazione del concerto dell'artista Amedeo Minghi da realizzarsi nella serata del **29.06.2026** nel Comune di Lamezia Terme (CZ) - C.rso Numistrano in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo (Patroni della Città) ivi compreso la realizzazione del piano di Safety e Security e la gestione sicurezza con personale specializzato;

- supporto organizzativo per l'evento artistico denominato "Lamezia Talent 2026 Il Palco dei Talenti Calabresi", da realizzarsi nella serata del **28.06.2026** nel Comune di Lamezia Terme (CZ) - C.rso Numistrano ivi compreso la realizzazione del piano di Safety e Security e la gestione sicurezza con personale specializzato.

Precisato che la ditta in questione presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio avendo già svolto in passato servizi analoghi per il Comune di Lamezia Terme con piena soddisfazione dell'Amministrazione e che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio.

Richiamata la istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018).

Preso atto che al fine di formalizzare l'affidamento del servizio di che trattasi è stata attivata la trattativa diretta RDO n. **6416206** sul portale di MePA di Consip, in favore di GT SOUND Di Gianpietro Taverna per un importo a base d'asta pari ad euro 32.700,00 di cui euro 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.

Dato atto che entro il termine assegnato nella RDO n. 6416206 l'O.E. ha accettato l'offerta, per un importo di euro 32.700,00 (esente iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della Legge n. 190/2014).

Dato atto, inoltre:

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione mediante acquisizione on line del Durc con scadenza al 20.10.2026;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico;
- che l'Amministrazione si riserva di autorizzare la consegna del servizio nelle vie d'urgenza, come consentito dall'art. 17 comma 8 del d. lgs. 36/2023, in pendenza della stipula del contratto;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto e di rivalsa in danno;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma occorrente complessiva pari ad euro 32700,00 (esente iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della Legge n. 190/2014);) che trova la copertura nei capitoli:

- 1522/0, PDC 1.03.02.02.005, esercizio 2026- euro 31.000,00
- 1522/4, PDC 1.03.02.02.005, esercizio 2026- euro 1.700,00

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00;
- lo Statuto del Comune vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa alla approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026.

Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45 del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20.

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
30/06/2026	30/07/2026	€ 32.700,00

DETERMINA

1. Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di affidare, alla Ditta GT Sound di Gianpietro Taverna con sede legale in Viale Provinciale Fraz. 97 , 87050 Bianchi (CS) P.I. 03439720784 i sotto riportati servizi, per l'importo complessivo di € 32.700,00 (esente iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della Legge n. 190/2014) di cui € 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
 - l'organizzazione del concerto dell'artista Amedeo Minghi da realizzarsi nella serata del 29.06.2026 nel Comune di Lamezia Terme (CZ) - C.rso Numistrano in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo (Patroni della Città) ivi compreso la realizzazione del piano di Safety e Security e la gestione sicurezza con personale specializzato;
 - il supporto organizzativo per l'evento artistico denominato "Lamezia Talent 2026 Il Palco dei Talenti Calabresi", da realizzarsi nella serata del 28.06.2026 nel Comune di Lamezia Terme (CZ) - C.rso Numistrano in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo (Patroni della Città) ivi compreso la realizzazione del piano di Safety e Security e la gestione sicurezza con personale specializzato.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 32.700,00 ((esente iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della Legge n. 190/2014) alla Ditta GT Sound di Gianpietro Taverna di Bianchi

(CS) le cui generalità sono presenti in atti per i servizi di cui al precedente punto per come segue:

€ 31.000,00 sul capitolo n. 1522/0 piano dei conti 1.03.02.02.002 del bilancio esercizio 2026

€ 1.700,00 sul capitolo n. 1522/4 piano dei conti 1.03.02.02.002 del bilancio esercizio 2026.

4. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento rispetta il limite stabilito dal comma 5 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Di dare atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - a) l'oggetto del contratto è il seguente: organizzazione del concerto dell'artista Amedeo Minghi da realizzarsi nella serata del 29.06.2026 e supporto organizzativo per l'evento artistico denominato "Lamezia Talent", da realizzarsi nella serata del 28.06.2026 entrambi nel comune di Lamezia Terme (CZ) - C.rso Numistrano in occasione della festività dei SS. Pietro e Paolo (Patroni della Città) ivi compreso la realizzazione del piano di Safety e Security e la gestione sicurezza con personale specializzato;
 - a. con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Organizzazione spettacolo -concerto musicale e supporto organizzativo ;
 - b. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - c. la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023
 - d. le clausole ritenute essenziali saranno quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione in atti della procedura di affidamento;
 - e. che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 140.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e' il sottoscritto dirigente del settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento.
8. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

9. Di dare atto che per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG BC29088E82 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
10. Di dare atto che:
- il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
11. Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, , nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1825 del 24/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 25/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 251 del 24/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1522	487	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31.000,00

a favore di:

Codice	Fornitore
59054	GT SOUND DI GIAMPIETRO TAVERNA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
SPETTACOLO MUSICALE DI GIORNO 29 GIUGNO 2026 E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER L'EVENTO ARTISTICO DENOMINATO "LAMEZIA TALENT" DEL 28 GIUGNO 2026 - CIG BC29088E82.-

2026	1522	488	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.700,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	---	----------

a favore di:

Codice	Fornitore
59054	GT SOUND DI GIAMPIETRO TAVERNA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
SPETTACOLO MUSICALE DI GIORNO 29 GIUGNO 2026 E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER L'EVENTO ARTISTICO DENOMINATO "LAMEZIA TALENT" DEL 28 GIUGNO 2026 - CIG BC29088E82.-

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 25/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.